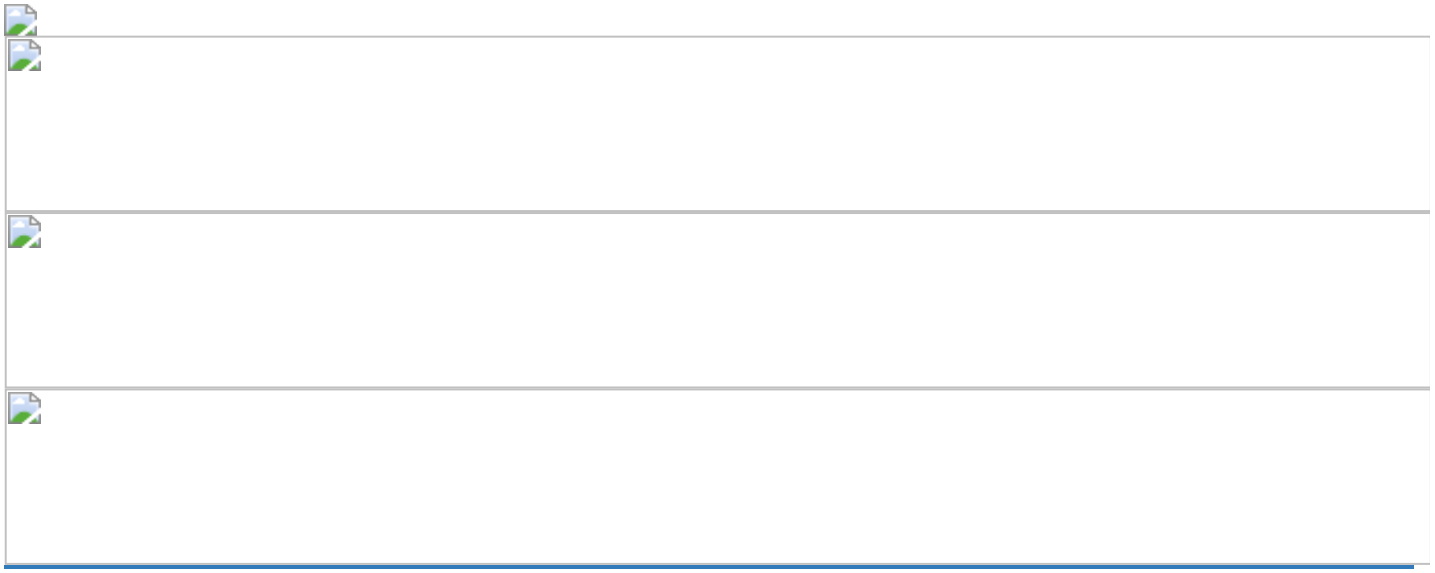


Дело № 2-1174/2021

Номер дела: **2-1174/2021**

УИН: **28RS0023-01-2021-001808-14**

Дата начала: **23.06.2021**

Дата рассмотрения: **20.07.2021**

Суд: **Тындинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Тындинский городской прокурор в интересах РФ и неопределенного круга лиц		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 7 "Золушка" г. Тында		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Управление образования администрации г.Тынды		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области.		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Комитет муниципального имущества и жилищных отношений Администрации города Тында		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Администрация города Тынды		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			23.06.2021
Передача материалов судье			23.06.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		24.06.2021

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству	Рассмотрение дела начато с начала	Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора	24.06.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			24.06.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	20.07.2021

Решение

Дело №

№

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

«20» июля 2021 года город Тында

Тындинский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Кувшинова Г.В.,

при секретаре Мальцевой М.В.,

с участием представителя истца – помощника Тындинского городского прокурора Мусина Р.Б.,

представителя ответчика - МДОБУ ДС № 7 г. Тынды – Лященко Л.М.

представителя третьего лица – Управления образования г. Тынды – Ермошиной С.В.

представителя третьего лица – Администрации г. Тынды – Панина А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя Тындинского городского прокурора, в интересах не определённого круга лиц к Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Детский сад № 7 «Золушка» о возложении обязанности обеспечить охрану объекта,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель Тындинского городского прокурора в интересах неопределённого круга лиц, обратился в суд с иском к Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Детский сад № 7 «Золушка» г.Тынды (далее – МДОБУ ДС № 7), о возложении обязанности обеспечить охрану объекта.

В обоснование заявленного требования указал, что Тындинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности образовательных учреждений, которой установлено следующее.

МДОБУ ДС № 7 г. Тынды осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утверждённого приказом управления образования администрации г. Тынды от 09.09.2014 № 327.

Согласно п. 1.4 устава МДОБУ ДС № 7 учредителем и собственником её имущества является администрация муниципальное образование города Тынды.

Отдельные функции учредителя в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления осуществляет администрация г. Тынды.

МДОБУ ДС № г. Тында имеет в управлении 2 здания, расположенных в <адрес> <адрес> А.

В силу положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28).

Согласно ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования).

Проведенной прокурорской проверкой установлено нарушение Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в части отсутствия охраны указанного объекта (территории), что отрицательно сказывается на комплексной безопасности пребывающих в здании указанного учреждения лиц (в том числе несовершеннолетних), поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая защищенность образовательного учреждения.

В связи с чем, просит суд: обязать МДОБУ ДС № 7 г. Тынды обеспечить к 01.09.2021 охрану объекта (территории) – зданий расположенных по адресам: <адрес> <адрес> А сотрудниками частных охранных организаций или сотрудниками подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или сотрудниками военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или сотрудниками подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Представитель истца, помощник прокурора Тындинского городского прокурора, поддержал исковые требования на основании доводов, указанных в иске.

Представитель ответчика МДОБУ ДС № 7 г. Тынды в судебном заседании, указала, что требования Тындинского городского прокурора являются законными и обоснованными, вместе с тем, указала на необходимость предоставления отсрочки исполнения решения суда, в связи с отсутствием финансирования необходимого для реализации указанных требований прокурора.

Представитель третьего лица – Управление образования г. Тынды в судебном заседании пояснила, что в настоящее время отсутствует необходимое финансирование обеспечения охраны МДОБУ ДС № 7 Тынды, в связи с чем, обеспечить охранные мероприятия образовательного учреждения в срок до 01.09.2021, не представляется возможным, просила отсрочить решение суда до 6 месяцев.

Представитель администрации г. Тынды не оспаривая законность и обоснованность требований Тындинского городского прокурора, поддержал доводы представителя ответчика и Управление образования г. Тынды, в части необходимости предоставления более длительного времени для реализации мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся.

Заявил ходатайство о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования в лице финансового управления администрации г. Тынды. Протокольным определением суда в удовлетворении требований о привлечении финансового управления администрации г. Тынды отказано в связи с необоснованностью.

Иные участвующие в деле лица, извивавшиеся о времени и месте судебного разбирательства, в суд не явились. Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело при данной явке.

Заслушав позицию помощника прокурора, третьих лиц, изучив доводы лиц, участвующих в деле, исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, МДОБУ ДС № 7 Тынды - является учреждением, осуществляющим общеобразовательную деятельность, и относится к местам массового пребывания людей.

Согласно ч. 6 ст. 28, ч.ч. 1 и 2 ст. 41 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» определены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики проявлений терроризма. В силу статьи 2 данного Закона одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно п. п. "а" и "б" п. 4 и п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); антитеррористическая защищенность объекта (территории) - это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально

отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования).

Из материалов дела установлено, что проведенной прокурорской проверкой установлено нарушение Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в части отсутствия охраны указанного объекта (территории), что отрицательно сказывается на комплексной безопасности пребывающих в здании указанного учреждения лиц (в том числе несовершеннолетних), поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая защищенность образовательного учреждения.

Указанные обстоятельства стороны не оспаривают.

Образовательные учреждения в период образовательного процесса являются объектами, подлежащими первоочередной антитеррористической защите в целях обеспечения жизни и здоровья их обучающихся и сотрудников учреждения. Обеспечение охраны здания школы сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, установка системы видеонаблюдения в соответствующем помещении - являются обязательным мероприятием, выполнение которого необходимо для пресечения преступлений террористической направленности и является мерой по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и работников. Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение приоритета безопасности обучающихся и работников учреждения во время образовательного процесса, их охрану и защиту от любых возможных посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности.

Довод представителя ответчика о том, что необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта – зданий МДОБУ ДС № 7 Тынды не возможно, исполнить в связи с отсутствием необходимого финансирования, суд не может признать убедительным, поскольку основан на неправильном толковании норм материального права, по основаниям указанным выше.

Доводы ответчика, а также третьих лиц о предоставлении отсрочки исполнения решения суда в срок до 6 месяцев, суд считает не состоятельным при этом учитывает положения ст. 203 ГПК РФ, устанавливающей, что при возникновении объективных причин невозможности исполнения судебного акта в установленный срок, ответчики вправе обратиться с заявлением об отсрочке исполнения решения суда, предоставив суду доказательства, в обоснование своих доводов. На момент рассмотрения дела в суде таких причин сторонами не представлено и вопрос о предоставлении отсрочки исполнения решения суда является преждевременным.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд находит требования заместителя Тындинского городского прокурора в интересах неопределённого круга лиц к МДОБУ ДС №

7 г.Тынды о возложении обязанности обеспечить охрану объекта, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя Тындинского городского прокурора, в интересах неопределённого круга лиц к Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Детский сад № 7 «Золушка» о возложении обязанности обеспечить охрану объекта – удовлетворить.

Обязать МДОБУ ДС № 7г. Тынды обеспечить к ДД.ММ.ГГГГ охрану объекта (территории) – зданий МДОБУ ДС № 7 г. Тынды расположенных по адресам: <адрес> <адрес> «А», <адрес> «А» сотрудниками частных охранных организаций или сотрудниками подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или сотрудниками военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или сотрудниками подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Тындинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий судья Г.В.Кувшинов

Решение в окончательной форме изготовлено судом ДД.ММ.ГГГГ.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».